

1500780-13.2021.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... trabalha como jardineiro, preso por furto de 2019, já foi preso cerca de sete a oito vezes todas por furto. Sobre os fatos disse que furtou a furadeira, mas não se recorda como furtou, pois estava sob efeito de muita droga e álcool; que nas imagens realmente era ele furtando; que está tentando parar com as drogas; que se arrepende; que vendeu a furadeira; que se arrependeu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

2ª Vara

Rua Marcílio Dias, nº 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500780-13.2021.8.26.0491 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500780-13.2021.8.26.0491

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2257622/2021 -

DEL.POL.RANCHARIA, 20383061 - DEL.POL.RANCHARIA, 1198/21/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2257622 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS ZAMBOLIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Vistos.

JONAS ZAMBOLIN, devidamente qualificado nos autos (fl. 30), foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 24 de agosto de 2021, pela manhã, no interior do estabelecimento comercial Vida Mansa Materiais para Construção, localizado na Avenida Dom Pedro II, n. 370, nesta cidade e Comarca de Rancharia, JONAS ZAMBOLIN, devidamente qualificado à fl. 30, subtraiu, para si, 01 (uma) furadeira, marca Makita, avaliada em R\$ 1.000,00 (mil reais), conforme auto de avaliação de fl. 12, pertencente ao referido estabelecimento. Segundo apurado, o DENUNCIADO, na ocasião dos fatos, dirigiu-se até o estabelecimento comercial. No local, indagou ao vendedor acerca do preço de um carrinho de mão, oportunidade em que, aproveitando-se da distração dele, subtraiu a furadeira e, em seguida, empreendeu fuga. A empreitada criminosa foi captada pelas câmeras de segurança do local (cf. fls. 05/08) (fls. 01/02).

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2022 (fls. 110/111).

Regularmente citado (fl. 170), o réu apresentou resposta à acusação (fl. 175) alegando a defesa que reserva-se no direito de apreciar o mérito por ocasião das alegações finais.

Refutada a hipótese de absolvição sumária, conforme decisão de fls. 176/177.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais em audiência vindo os autos conclusos para sentença.

O Ministério Público, em suma, requereu a condenação; sustentou que há provas de autoria e materialidade; quanto a dosimetria, o réu tem maus antecedentes, a reincidência deve ser compensada com a confissão, regime inicial semiaberto, sem aplicação do art. 44 e 77 do Código Penal, conforme gravação.

A defesa, em suma, requereu seja aplicada a pena mínima, diante da confissão do réu, conforme gravação.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da conduta delitiva descrita no artigo 155, caput, do Código Penal.

Não havendo nulidades ou questões de cuja prévia e imediata solução dependa o avanço a essa seara, conheço diretamente o mérito. A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE, nos termos da fundamentação que se passa a expor.

O artigo 155, caput, do Código Penal assim descreve o delito de furto: "

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo, vontade livre e consciente de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada" STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos).

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), imagens (fls. 08/09) e auto de avaliação (fl. 12).

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos colhidos em audiência.

A vítima Danilo Jorge da Silva, disse ser representante da loja vítima; que trabalha na loja como gerente; a loja é do seu cunhado; disse que uma furadeira foi furtada; que pela filmagem o rapaz pegou a furadeira e foi embora; que não conhece o réu; a loja tem três funcionários, incluindo o depoente; que a furadeira estava sendo vendida por cerca de mil reais; que não se recorda quem atendeu o réu; que logo em seguida deu falta da furadeira e viu pelas imagens da câmera que ela tinha sido furtada; que no dia seguinte viu a postagem de um conhecido onde este perguntava a quem pertencia a furadeira; que interpelou esse conhecido e disse que era sua e tinha sido objeto de furto no dia anterior; que tinha feito boletim de ocorrência; não teve prejuízo pois a furadeira foi encontrada no dia seguinte, conforme gravação.

A testemunha de acusação Carlos Henrique Arminio Zampieri, policial civil, disse que o dono do estabelecimento forneceu as imagens; que reconheceu o réu pelas imagens por ser pessoa conhecida por vários furtos na cidade; que o réu não foi encontrado e nem o objeto do furto; que o réu é dependente químico, conforme gravação.

Interrogado, o réu Jonas Zambolin, afirmou que tem 40 anos, uma filha menor de idade, sob os cuidados da mãe e avós, estudou até a quinta série, sabe ler e escrever, trabalha como jardineiro, preso por furto de 2019, já foi preso cerca de sete a oito vezes todas por furto. Sobre os fatos disse que furtou a furadeira, mas

não se recorda como furtou, pois estava sob efeito de muita droga e álcool; que nas imagens realmente era ele furtando; que está tentando parar com as drogas; que se arrepende; que vendeu a furadeira; que se arrependeu e pediu para outra pessoa devolver a furadeira no dia seguinte, conforme gravação.

A confissão do réu está em sintonia com as demais provas produzidas em Juízo.

O réu era, na data dos fatos, imputável e tinha plena consciência da ilicitude, inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude legal (art. 23, CP) ou supralegal, nem de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou os delitos descritos na denúncia, razão pela qual deverá responder criminalmente.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, ou seja, o grau ou "plus" de reprovação social da conduta, não vislumbro no caso concreto nada além daquilo já insito ao delito, razão pela qual nada a se exasperar; o réu possui maus antecedentes (fls. 120/151 e 152/165), ou seja, fatos anteriores à prática do delito que está sendo punindo (STJ, HC 304602/SP e STJ, HC 336195/SC) cujo curso do processo ou inquérito não esteja em andamento, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual exaspero a pena em um oitavo sobre a pena mínima; quanto à conduta social, nada a exasperar; quanto à personalidade do agente, nada a exasperar; os motivos do crime, ou seja, as razões subjetivas que impulsionaram a prática do crime, nada a exasperar; quanto às circunstâncias do crime, ou seja, o "modus operandi", tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação, o tempo de sua duração, o objeto utilizado, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros, nada a exasperar; as consequências do crime foram as normais para a espécie, nada a exasperar; quanto ao comportamento da vítima, nada a exasperar.

Fixo a pena-base em um ano, um mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a confissão com a reincidência para manter a pena acima. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, ficando a pena mantida.

Ausentes informações sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal (art. 49, §1º, do Código Penal).

Considerando a reincidência específica e os maus antecedentes (fls. 152/165), apesar da quantidade da pena, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal e Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Reincidente, o réu não atende aos requisitos dos art. 44 e 77 ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Jonas Zambolin, RG: 45.697.698, qualificado à fl. 30, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de um ano, um mês e quinze dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de onze dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo legal vigente na data dos fatos.

O réu permaneceu solto durante o processo e, inexistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP), concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (Súmulas 9 e 347, STJ), salvo se por outro motivo estiver preso (art. 387, §1º, CPP).

Condeno o réu ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro, se assistidos por advogado do Convênio entre a OAB e Defensoria Pública/SP. Anote-se.

Após o trânsito em julgado expeça-se guia de execução penal, oficie-se ao T. R. E para fins do cumprimento do art. 15, III, da CF/88 e oficie-se ao Instituto de Identificação Civil e demais comunicações e anotações de praxe.

Após, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado para atuar em defesa do réu (fl. 172), intimando-o para retirada por meio do acesso eletrônico aos autos digitais do processo no prazo de cinco dias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Rancharia, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA